

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6250/2537

นาย คำ พัน เขียว ชะอุ่ม โดยนาง
บุญธรรม เขียวชะอุ่ม

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน กับพวก

โจทก์

นาย สุกพล เขียวชะอุ่ม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 185

การที่โจทก์นำสืบว่านอกจากจำเลยพูดกับโจทก์ว่า "เป็นลูกหมา"แล้วยังพูดด้วยว่าโจทก์ "พูดจากลับกลอก" และ "พูดหมา ๆ" ด้วยนั้นแม้โจทก์จะนำสืบถ้อยคำที่พูดของจำเลยแตกต่างไปจากคำฟ้องบ้างแต่ถ้อยคำนั้นก็เป็นการกล่าวต่อเนื่องกับถ้อยคำที่จำเลยพูดว่าโจทก์ตามที่โจทก์บรรยายในคำฟ้อง กรณีจึงเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้องนอกประเด็น แม้จำเลยจะกล่าวหาว่าจาหยาบคายไม่น่าฟังต่อหน้าโจทก์ซึ่งเป็นมารดา แต่ก็หาได้กล่าวดูหมิ่น หมิ่นประมาทว่าโจทก์เป็นหมาโดยตรงทั้งตามพฤติการณ์ที่โจทก์เคยตกลงจะแบ่งที่ดินปลูกบ้านให้จำเลยแล้วภายหลังกลับใจไม่ยกให้ยอมเป็นเหตุให้จำเลยเกิดโทสะพลุ่งพล่านผสมกับความน้อยใจ จึงได้กล่าวหาจาประชดประชันด้วยอารมณ์หาใช่เจตนาทำให้โจทก์ต้องเสียชื่อเสียงหรือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง กรณียังไม่ถึงขนาดที่จะฟังได้ว่าจำเลยประพฤตินั้นคุณต่อโจทก์ผู้ให้ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายโจทก์ทั้งสอง ยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2342 จำนวน 12 ไร่ 88 ตารางวา ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรโดยทำเป็นหนังสือยกให้และจดทะเบียนแล้ว ต่อมาจำเลยมี เรื่องทะเลาะกับพี่ชายและน้องชาย โจทก์ทั้งสองว่ากล่าวตักเตือนจำเลยกลับโกรธ เคืองโจทก์ทั้งสองและนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2342 กับหนังสือยก ให้ดังกล่าวมาโยนให้โจทก์แล้วพูดว่า "กูไม่ต้องการจะได้""ผมไม่ใช่ลูกแม่" โจทก์ที่ 2 พูดว่า "เจ้าลูกใคร" จำเลยก็พูดว่า"เป็นลูกหมา" และได้พูดต่อไปว่า จะไม่นับถือโจทก์ ทั้งสองเป็นบิดามารดาต่อไป และขับไล่โจทก์ที่ 2 ออกจากบ้านอันเป็นการประพฤติน เสรคุณต่อโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยไปโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการ ทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2342 คืนให้แก่โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยพูดคำว่าโจทก์ทั้งสองเป็นหมาหรือพูดเปรียบ เทียบว่าโจทก์ทั้งสองเป็นหมา ไม่เคยขับไล่โจทก์ออกจากบ้าน และไม่เคยกระทำการ ได้อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณานายคำพันโจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรมนางบุญธรรมโจทก์ที่ 2 ทายาทของโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยประพฤตินเสรคุณโจทก์ทั้งสองให้จำเลยคืนที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2342 แก่โจทก์ทั้งสอง หากไม่ ไปโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่โจทก์นำสืบว่านอกจากจำเลยพูดกับโจทก์ที่ 2 ว่า "เป็นลูกหมา" แล้วยังพูดด้วยว่าโจทก์ที่ 2 "พูดจากลับกลอก" และ "พูดหมา ๆ" ด้วยนั้น เป็นการนำสืบนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์ทั้งสองจะนำสืบถ้อยคำที่พูดของจำเลยแตกต่างไปจากคำฟ้องบ้างก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าถ้อยคำที่จำเลยพูดว่าโจทก์ที่ 2 "พูดจากลับกลอก" และ "พูดหมา ๆ" นั้น เป็นการกล่าวต่อเนื่องกับถ้อยคำที่จำเลยพูดว่าโจทก์ที่ 2 ตามที่โจทก์ทั้งสองบรรยายในคำฟ้อง กรณีจึงเป็นเพียงรายละเอียดที่โจทก์ทั้งสองสามารถนำสืบได้ หาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสองนำสืบนอกฟ้อง นอกประเด็นแต่อย่างใดไม่

ปัญหาตามฎีกาโจทก์ทั้งสองข้อต่อไปมีว่า จำเลยประพฤติเนรคุณโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยจะกล่าววาจาหยาบคายไม่น่าฟังต่อหน้าโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นมารดา แต่ก็หาได้กล่าวดูหมิ่นหมิ่นประมาทว่าโจทก์ทั้งสองคนใดคนหนึ่งเป็นหมาโดยตรงเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2531 ที่โจทก์อ้างในฎีกาไม่ ทั้งตามพฤติการณ์ที่โจทก์ทั้งสองเคยตกลงจะแบ่งที่ดินปลูกบ้านให้จำเลย แล้วภายหลังกลับใจไม่ยกให้ ย่อมเป็นเหตุให้จำเลยเกิดโทสะพลุ่งพล่านผสมกับความน้อยใจ จึงได้กล่าววาจา ประชดประชันโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นมารดาด้วยอารมณ์ได้ หาใช่เจตนาทำให้โจทก์ทั้งสองต้องเสียชื่อเสียงหรือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ทั้งสองอย่างร้ายแรง เหตุที่ปรากฏในคดีนี้ยังมีไม่ถึงขนาดที่จะพอฟังได้ว่าจำเลยประพฤติเนรคุณอย่างใด

อย่างหนึ่งต่อโจทก์ทั้งสองผู้ให้ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 531

พิพาทภายใน

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>